



DOCUMENT COMMERCIAUX

OBJECTIF GENERALE :

A l'issue de ce module, le stagiaire doit être capable d'identifier tous les documents commerciaux relatifs à la commande, la livraison et aux règlements et de procéder à leur manipulation, enregistrement comptable et leur classement.

SOMMAIRE

LEÇON N°01 : LES DOCUMENTS RELATIFS A LA COMMANDE

LEÇON N°02 : LES DOCUMENTS RELATIFS A LA LIVRAISON

LEÇON N°03 : LES DOCUMENTS RELATIFS AUX REGLEMENTS

LEÇON N°04 : LES DOCUMENTS RELATIFS AUX TRANSPORTS ET
ASSURANCES

LEÇON N°01 :DOCUMENTS RELATIFS A LA COMMANDE

OBJECTIF DE LA LEÇON : A l'issue de cette leçon le stagiaire doit être capable d'identifier et établir les documents relatifs à la commande.

PLAN DE LA LEÇON :

INTRODUCTION

I.LE BON DE COMMANDE

1. Définition
- 2.Mentions du bon de commande

II.LA LETTRE DE COMMANDE

1. Définition
2. Mentions générales

INTRODUCTION :

La vente est un contrat entre deux personnes par lequel l'une, appelée vendeur, s'engage à livrer une marchandise à une autre, appelée acheteur, qui s'engage à payer le prix et à en prendre livraison.

Généralement, les ventes en gros se font presque uniquement sur commande, alors que les ventes au détail sont rarement précédées d'une commande.

Signalons que la vente s'effectue en plusieurs étapes :

- La commande de la marchandise ;
- La livraison de la marchandise ;
- La facturation de l'opération de vente ;
- Le paiement du prix.

Généralement, les opérations commerciales commencent par un ordre d'achat appelé « commande », notamment pour les achats en gros.

Les formes de la commande :

Pour passer une commande, le commerçant peut se servir des moyens suivants :

- La commande purement verbale ;
- Le téléphone ;
- Le télégraphe ;
- La lettre de commande.

Le bon de commande : C'est un document émanant du client, établi en son nom et adressé par ses soins au fournisseur.

Le bulletin de commande : C'est un imprimé préparé par le fournisseur à l'intention de ses clients et le plus souvent inséré dans le ou les catalogues qu'il leur adresse.

A la réception de cette commande, le fournisseur (vendeur) donne un accusé de réception appelé :

Confirmation de commande, s'il est en mesure de répondre affirmativement à tous les désirs de l'acheteur : quantité, qualité, prix, date de livraison ; conditions de paiement.

Avis de réception de commande, s'il redoute de ne pouvoir souscrire à une ou plusieurs des conditions ci- dessus.

Exemple : Cas d'un commissionnaire à qui l'on demande d'importer des produits étrangers et qui n'est pas sûr de pouvoir le faire dans les délais prescrits, à cause de la question des devises, du contingentement, des formalités douanières,.....

I. LE BON DE COMMANDE :

1. Définition et présentation :

Le bon de commande est une formule imprimée au nom de l'entreprise (l'acheteur) qui la délivre, sur laquelle sont détaillés les articles commandés à un fournisseur avec les indications utiles à la bonne exécution de l'ordre donné.

Généralement, le bon de commande est détaché d'un carnet à souche, et si nécessaire, rédigé en trois exemplaires :

- L'original est transmis au vendeur ;
- Un double transmis également au vendeur et destiné à accompagner la facture ;
- Un troisième reste attaché à la souche.

ETABLISSEMENT Omar et Cie

« chaussures et cuir »

2, Rue du sud, Alger

Tel : 021.60.03.26

Registre du commerce N°

Comme suite à notre demande de

prix N° nous vous passons

commande des fournitures suivantes :

Désignation du
fournisseur

Délais de livraison :

Mode l'expédition :

Destination :

Facturation :

Mode de paiement :

Commande

N°

Réf	Désignation	Unité	quantité	P.U	Montant	Observations
						ETABLISSEMENT Omar

2. Mentions du bon de commande :

Le bon de commande doit être rédigé de manière à exclure tout équivoque et doit contenir toutes les précisions utiles.

En plus du nom de l'acheteur, de l'objet de son commerce, de son adresse, numéro de téléphone et de son numéro d'immatriculation au registre de commerce, le bon de commande doit contenir les informations suivantes :

- La désignation exacte de la marchandise commandée ou du travail à exécuter (quantité, qualité, référence) ;
- Le prix de chaque article ;
- Le délai et la cadence de livraison ;
- Le mode d'expédition (par camions, par fer ;
- La facturation : indiquer en combien d'exemplaires ;
- L'adresse exacte de la livraison (**exemple** : à notre siège social, au chantier..., à l'unité....) ;
- Les modalités de règlement (**exemple** : par chèque à 30 jours, fin du mois de livraison....).

En plus de ces indications, il peut aussi être stipulé qu'à défaut de livraison à la date fixée, les marchandises pourront être refusées.

La signature de l'acheteur doit être apposée au-dessous de la dernière ligne relative à la commande pour éviter toute fraude dans son libellé.

Notons par ailleurs, que le détail de chaque commande est inscrit sur un livre des commandes.

Lorsque l'ordre d'achat se rapporte à des opérations importantes comportant des clauses spéciales de livraison et de règlement, il prend le nom de « marché » éventuellement soumis à un enregistrement.

II.LETTRÉ DE COMMANDE :

Dans le commerce, une **commande** est une intention, soit verbale soit écrite, d'engager une transaction commerciale pour des produits ou services particuliers. La commande est matérialisée par trois documents commerciaux distincts :

-**Un bon de commande** : C'est un imprimé envoyé par l'acheteur au fournisseur, il porte donc, à l'en-tête l'acheteur, et est signé par l'acheteur.

-**Un bulletin de commande** : C'est un imprimé fourni par le fournisseur (le vendeur). Il est signé par l'acheteur.

-**Une lettre de commande** : C'est une correspondance commerciale écrite par l'acheteur au fournisseur.

1. Définition :

La lettre de commande est un document adressé par l'acheteur à un fournisseur pour matérialiser une commande. Il constitue un engagement juridique et financier pour l'acheteur.

2. Mentions générales :

Une lettre de commande doit comporter certaines mentions dites obligatoires et d'autres facultatives qui répondent dans une large mesure au spécificité du produits à acheter, au secteur d'activité ou à l'entreprise (acheteur), voir dans certains cas la relation commerciale entre l'acheteur et son fournisseur. Nous citons :

- Lieu et date de l'établissement de la lettre ;
- Nom/Raison sociale de l'emprunteur (demandeur du crédit) ;
- Numéro de registre de commerce (RC) et numéro d'identifiant fiscal (NIF) de l'acheteur ;
- **L'adresse du destinataire** : Le siège sociale du fournisseur ;
- **L'adresse de livraison** : s'il elle est différente du siège sociale de l'entreprise ;
- **Le délai de livraison ou la date de livraison** :

Exemple : Avant le 13/02/99, ou le 13/02/99 ;

- **La désignation très précise des produits/ biens commandés**

Exemple : Type d'enveloppes 15x21 avec la spécificité de la Couleur, poids, autocollante, fenêtre,...

Pour éviter les risques d'erreurs, il est préférable d'indiquer sur le bon de commande, les **références** utilisées par le fournisseur pour repérer sa marchandise.

- **La quantité et le conditionnement des articles** : il s'agit du conditionnement effectué par l'entreprise, et ce notamment lorsque l'achat se fait par lots .

Exemple : Pour acheter 1000 boulons, si le conditionnement est "Boite de 100", ... il faudra alors commander 10 articles "Boulons".

- **Les conditions de paiement** : soit les modalités, le lieu de paiement et les moyens de paiement (chèque, effets de commerce, ...).

Exemple : Paiement dès réception de la marchandise, par chèque.

Exemple :

Nom / Raison sociale (Ville.....), le (Date.....)

Adresse

N° du RC

Identifiant fiscal

Téléphone/ Fax/E-mail

Nom / Raison sociale du destinataire

Adresse du Destinataire

Objet : Commande de.....(à préciser) n).....

Références : (Référence à préciser)

Monsieur / Madame,

Faisant suite de notre conversation téléphonique du....(préciser date), concernant.....(à préciser), nous vous passons la commande suivante :

-
-

Nous vous prions de nous livrer en port dû les marchandises au plus tard le.....(préciser date).

Le paiement sera effectué aux conditions habituelles, c'est-à-dire par chèque (virement, traite à....jours) dès réception de la facture.

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer notre commande.

Veuillez agréer, monsieur (madame), nos salutations distinguées.

Signature et cachet de l'acheteur

LEÇON N° 02 : DOCUMENTS RELATIFS A LA LIVRAISON

OBJECTIF DE LA LEÇON : A l'issue de cette leçon le stagiaire doit être capable d'identifier et établir les principaux documents relatifs à la livraison.

PLAN DE LA LEÇON :

I. BON DE LIVRAISON

II. BON DE RÉCEPTION

III. FACTURE

INTRODUCTION :

Toute commande donne lieu à une livraison de marchandise à une prestation de service ou à une exécution de travaux.

Concernant la livraison des marchandises, deux cas peuvent se présenter suivant les conventions passées soit :

- C'est le fournisseur qui s'en charge ;
- C'est le client qui procède à leur enlèvement.
- **1^{er} cas** : Le fournisseur livre les marchandises au domicile du client. Dans ce cas, on dit que la vente est conclue « franco- domicile ».

2^{ème} cas : Le fournisseur met dans son magasin les marchandises à la disposition du client, dans ce cas, on dit que la vente est conclue « départ fournisseur ».

Signalons qu'un **troisième cas** peut se présenter c'est le cas où le client et le fournisseur chargent un tiers transporteur d'effectuer la livraison, exemple : La SNTR, la SNCF.....

Livraison assurée par le vendeur : Lorsque le fournisseur livre directement les marchandises aux clients, la tournée des livreurs est préparée par un service d'expéditions qui vérifie, avant le départ, la nature, le poids, la quantité des produits livrés et prépare les bons de livraison.

I. LE BON DE LIVRAISON :

Le bon de livraison est une note, une sorte de facture provisoire qui accompagne la livraison, avec cette différence toutefois qu'elle ne porte pas le prix et qu'elle est remise avec la marchandise livrée par le vendeur à l'acheteur.

Ce bon reste entre les mains du client qui peut ainsi vérifier la marchandise reçue et ultérieurement, la facture définitive qui lui sera adressée.

Le bon de livraison est établi en deux parties dont l'une, signée par l'acheteur, est conservée par le vendeur et tient lieu de bon de réception. Il peut également être établi en deux exemplaires dont l'un est remis à l'acheteur, le deuxième est conservé par le livreur et signé par l'acheteur.

Société agroalimentaire (CEVITAL) Lotissement BN° 6 Z H UN Garrod II -Kouba				
CCP. N° 4250.32 Monsieur, Sid Ali				
Epicerie « l'étoile » 18 av de la liberté				
Réf : commande N°du..... Mode de transport.....				
				Livraison N°... Le.....
Réf	Objet de la livraison	Unité	Quantité	Observation
	Huile fleurie	Cartons	20	
	Margarine Mâtina	kg	10	
Cadre réservé au destinataire		Le client Sid Ali		

1. Contrôle de la livraison :

Il faut en premier lieu, vérifier que la livraison corresponde exactement à la commande. Il convient donc de la comparer au double du bon de commande. Le contrôle est opéré sur le double plan quantitatif et qualitatif.

- Le premier permettra de détecter d'éventuels manquants. Il faut selon le cas, compter ; mesurer et peser ;
- Le second permettra de s'assurer que les produits livrés correspondent bien aux échantillons. On s'attachera à vérifier que :
- La qualité n'est pas inférieure à celle qui a été commandée ;
- La marchandise ne présente aucune défectuosité, aucun défaut de fabrication, aucune malfaçon ;
- La marchandise n'a pas été avariée au cours du transport.

2.Cas litigieux :

2.1.Le fournisseur a livré trop tard :

Si le client peut prouver qu'il en est résulté un dommage pour lui (exemple arrêt de la production), il peut demander une indemnité au fournisseur.

2.2.Le fournisseur n'a pas livré du tout : dans ce cas le client peut :

- Résilier l'ordre ;
- Se procurer les articles chez un autre fournisseur.

S'il doit payer plus cher que chez le fournisseur prévu, il peut demander à ce dernier de verser la différence de prix.

2.3.Le fournisseur a livré des marchandises non- conformes, le client peut soit :

- Les accepter à un prix réduit ;
- Les renvoyer et exiger éventuellement une livraison conforme.

2.4.Le client ne prend pas livraison des marchandises mises à sa disposition par le fournisseur ; le fournisseur peut soit :

- Annuler purement et simplement la vente
- Réclamer une indemnité au client s'il est en mesure de prouver un préjudice causé.

II. LE BON DE RECEPTION :

C'est la deuxième partie ou le deuxième exemplaire du bon de livraison qui énumère les marchandises reçues par le client et que ce dernier remet signé au livreur au moment de la livraison.

Sa tournée terminée, le livreur est tenu de rendre tous ces bons au service de la comptabilité qui possède ainsi la preuve que les clients ont reçu les marchandises livrées.

Signalons que l'établissement de ce document n'est pas absolument nécessaire puisque la signature de l'acheteur sur le bon de livraison tient lieu du bon de réception.

Le tracé du bon de réception est sensiblement identique à celui du bon de livraison.

1. Bon de livraison et bon de réception :

N° 4902 Librairie 1954 40, rue larbi B. M'hidi, Alger R.C . Alger 58 B 4007 Livré à : Sid Ahmed 14, Rue du Nord, Alger les marchandises suivantes Alger, le 30 Mars 2009			N° 4902 Librairie 1954 40, rue larbi B. M'hidi, Alger R.C. Alger 58 B 4007 Reçu de : librairie 1954 Les marchandises suivantes Alger, le 30 Mars 2009		
Nombre	Désignation	N° de commande	Nombre	Désignation	N° de commande
4	Registre B-N-2 100 Folios	2542	4	Registre B-N-2 100 folios	2542
2	Registre 49-20 Caisse Livreur : Saïd	2542	2	Registre 49-20 Caisse Sid Ahmed	2542

2. Livraison assurée par un transporteur:

2.1. Le bordereau d'expédition : Lorsque la livraison est effectuée par un transporteur, le vendeur informe son client en lui transmettant par courrier un exemplaire du bordereau d'expédition.

Le bordereau d'expédition est un document énumératif des marchandises expédiées et contenant des indications relatives à leur transport :

- Désignation du transporteur ;
- La date d'expédition ;
- Le nombre de colis, identification des wagons,.....

Epicerie en gros « Aux quatre saisons » 5, Rue Froide, Alger Tél. : 021.21.30.42 Expédition N° 2830	Alger, le Bordereau d'expédition A Mr Remis au transporteur..... Pour livraison par.....
--	---

Réf	Nombre de colis	Détail	Poids

A l'arrivée des marchandises, l'acheteur procède :

–A la vérification de la concordance des marchandises reçues avec les indications portées sur le bordereau : numéro des colis (caisses), leur contenu, poids,.....

- Au rapprochement du bordereau d'expédition et du duplicata du bon de commande.

III. FRACTURE:

1. Définition et rôle de la facture :

La facture est un document transmis par un vendeur (d'une marchandise, d'un produit, d'une matière ou d'une fourniture), par un prestataire de service (**exemple** : SNTF, P et T) ou par un entrepreneur (travaux) à son client.

Elle relate toutes les conditions et les modalités de l'accord intervenu entre le vendeur et l'acheteur (détail des marchandises livrées ou des travaux réalisés, prix unitaires et montant à payer, taxes en sus, conditions de règlement,...).

Elle tient lieu de bon de livraison lorsqu'elle est remise en même temps que la marchandise (ou matière, fourniture, produit) livrée.

2. Importance de la facture :

Dans les opérations commerciales, la facture est le document le plus important. Elle a pour objet de permettre :

2.1. Au vendeur : De prouver d'abord que la vente a été exécutée en conformité de la commande reçue, de rappeler le prix convenu, d'indiquer la somme qui est due et de détenir un titre pour en exiger le règlement (le paiement).

2.2. A l'acheteur : De constater d'abord lors de leur réception l'état, la qualité, les quantités des marchandises en conformité à ses ordres, d'en vérifier les prix, suivant les conditions de son achat et de posséder, lui aussi, un titre pour l'exécution des engagements du vendeur (dont le plus important est la livraison de la marchandise).

En d'autres termes, la facture est le mode de preuve extrêmement admis par la loi en matière commerciale : elle peut donc être présentée devant les tribunaux en cas de contestation, elle peut être demandée par les agents du fisc lors des vérifications et contrôles à effectuer.

Sur le plan juridique, la facture représente un titre de propriété, autrement dit, elle permet le transfert de propriété de la marchandise du vendeur vers l'acheteur.

Sur le plan comptable, la facture constitue un document de base justifiant les écritures comptables relatives à l'opération de vente (pour le fournisseur) et à l'opération d'achat (pour le client).

L'importance de cette facture dans le contrôle des transactions commerciales et des prix a fait d'elle un document obligatoire (voir ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix) qui doit être rédigé en deux exemplaires (parfois plus) dont l'original est remis à l'acheteur et le double est conservé par le vendeur.

3. Description de la facture:

D'une façon générale, toute facture comprend deux parties :

- L'en-tête de la facture
- Le corps de la facture

3.1. L'en-tête de la facture : C'est la partie imprimée de la facture qui indique :

- Le nom et l'adresse du vendeur (numéro de téléphone, de télex) ;
- Le genre de commerce (exemple, appareils ménagers) ;
- Le numéro du registre de commerce ;
- Le numéro du compte bancaire ou postal ;
- Les conditions générales de vente, de paiement et de transport.

3.2. Le corps de la facture : La forme du corps de la facture varie avec chaque genre de commerce et d'industrie.

Il comprend :

- La dénomination "FACTURE" ou une formule équivalente exemple "DOIT : MONSIEUR ..." ;
- Le numéro de la facture ;
- La date et l'établissement de la facture ;
- Le nom et l'adresse de l'acheteur ;
- Le détail des articles vendus ;
- Le décompte des quantités de marchandise ;
- Les prix unitaires des articles et leur prix total ;
- La référence ou le code de chaque article ;
- Les frais et taxes éventuels ;
- Le mode de règlement (au comptant, à terme...) ;
- Le net à payer en chiffres et lettres.

Nous vous présentons un exemple d'une facture réel établie par l'Entreprise Nationale de Distribution de Véhicules Particuliers (D.V.P).

N° DE COMPTE		D.V.P		CLIENT M...AMALOU HOCINE	
5 300 34 62 1 20		C.F.P 905			
Facture		Page	Date	206 Rue Hassiba Ben Bouali Commande	
114703	1	05/08/06	231		

N° DR	N° SERIE	N° ENTREE	DATE	KILOMETRES	TYPE	IMMATRICUL	1 ^{ER} MIS.CIR.SYMB
000003		DEB:099	05/08/06				
Reference	Marque	Temps ou Quantite	Designation		Taux	Prix Unitaire	Montant Net
MONTANT NET TOTAL							371,16
MONTANT NET A PAYER							371,16

4. Les différentes sortes de factures :

Les principales factures sont :

4.1. La facture simple (ou de place) : Elle est établie (appelée ainsi) lorsqu'il y a livraison directe de marchandises à un client habitant la même ville ou la même localité que son fournisseur.

Elle remplace le bon de livraison lorsqu'elle est remise avec la marchandise à l'acheteur.

4.2. La facture d'expédition : Cette facture est établie lorsque l'acheteur et le vendeur habitent des villes (ou des localités) différentes. Elle porte certaines mentions supplémentaires (par rapport à la facture simple), notamment le mode, les conditions d'expéditions, les lieux et les modes de paiement,....

4.3. La facture d'avoir : Cette facture est délivrée contre tout ou partie de la marchandise refusée ou retournée par l'acheteur. Le papier utilisé est souvent d'une couleur différente de celui de la facture ordinaire et le mot "DOIT" est remplacé par le mot "AVOIR".

Elle est également appelée "facture de rendu" ; c'est un reçu de marchandises qui fait connaître la somme dont l'acheteur est crédité.

Lorsqu'il est notifié à un acheteur une remise, un rabais ou une ristourne, cette facture d'avoir prend la dénomination de "note de crédit".

4.4. Relevé de factures ou relevé de comptes : C'est un état récapitulatif adressé à un client rappelant :

- la date et le montant des factures adressées pendant une période déterminée (généralement un mois)
- la somme dûe pour la période précitée (après déduction des avoirs s'il en existe).

Le relevé de facture représente également pour les deux parties (acheteur-vendeur) un véritable aide-mémoire (rappel de la somme à payer à la prochaine échéance) et un moyen de contrôle (rapprochement entre les deux comptabilités). Ceci permettra d'éviter ainsi les retours d'effets ou de reçus.

4.5. Facture à condition (ou facture provisoire) : C'est la note détaillée des marchandises vendues à l'acheteur en lui laissant la prérogative (ou la faculté) de les retourner en totalité ou en partie dans un délai fixé.

A l'expiration de ce dernier, la vente sera considérée comme ferme ou définitive.

4.6. La facture de commission : C'est une facture spéciale adressée par le commissionnaire acheteur ou vendeur à son commettant.

- Si elle est établie par le commissionnaire -acheteur, elle porte le nom de "compte d'achat et frais" ;
- Si elle est établie par le commissionnaire- vendeur, elle porte le nom de "compte de vente et net produit".

Dans "le compte d'achat" le commissionnaire ajoute au montant des marchandises les frais qu'il a déboursé et le montant de sa commission.

Dans "le compte de vente" le commissionnaire retranche les frais divers de vente et sa commission du montant des marchandises pour obtenir le net à payer par l'acheteur (ou le net produit).

4.7. La facture pro-forma (ou simulée) : C'est une facture établie pour un client éventuel, afin de lui permettre de se rendre compte, à l'avance, des sommes qu'il aurait à payer au cas où l'opération serait conclue.

La facture simulée (établie à l'avance) comprend non seulement le prix des marchandises, mais aussi le montant de tous les frais accessoires prévus.

4.8. La facture consulaire : C'est une facture d'expédition portant sur des marchandises destinées à des pays étrangers, déclarées en douane, visées avant l'expédition par le consul ou le représentant du pays importateur établie au lieu d'origine.

La facture consulaire est souvent accompagnée ou remplacée par un "certificat d'origine" dans le but de s'assurer de la véritable origine de la marchandise.

4.9. Le mémoire : C'est la facture des entrepreneurs de bâtiments (maçons, plombiers, menuisiers,...) qui décrits l'état des travaux exécutés et relatant tout le détail de la main-d'œuvre employée et des marchandises fournies.

4.10- La note d'honoraires : Elle est établie pour la rémunération des services rendus, généralement par les avocats, les médecins, les experts comptables, architectes....

Elle évalue les honoraires dûs aux membres des professions libérales suite à leur intervention pour le compte d'une autre personne ou d'une entreprise.

4.11. La facture d'ordre : C'est un document comptable interne à l'entreprise qui a pour objet de constater les cessions de marchandises ou les prestations de services entre les différentes unités ou entre les différents services d'une même entreprise.

C'est une facture constatant les cessions inter-unités.

4.12. La facture normalisée : Elle est partagée en cinq (05) zones :

a. Zone 1: Désignation de l'établissement et tous les renseignements le concernant (adresse, numéro de téléphone, immatriculation au registre de commerce,...).

b. Zone 2: Nom et adresse du client : si la facture n'est pas jointe aux marchandises on porte aussi, l'adresse à laquelle doivent parvenir les colis.

c. Zone 3: Cette zone comprend les indications concernant la commande (numéro, date, ville de départ), les conditions relatives à l'expédition (délai de livraison, mode d'expédition, destinataire) et les indications concernant la facturation (date, mode de règlement,...).

d. Zone 4: Cette zone constitue le corps de la facture, elle comprend tous les renseignements concernant les marchandises (nature, référence, unité, quantité, prix unitaire...)

e.Zone 5 : Réservée au client qui peut y apposer les cachets et les mentions qu'il juge utiles.

TRACE DE LA FACTURE NORMALISEE :

Zone 1	Etablissement "tissu au quatre saisons" Zone industrielle, oued smar, Alger RC.N° 29.30.43 BP° 50 ALGER TEL / 63.43.23						
Zone 2	 Doit Mr Sid Ali  2, Rue froide, ALGER						
Zone 3	Mode d'expédition..... COMMANDE N° Destinataire Mode de paiement FACTURE N°DU.....						
Zone 4	REF	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU	MONTANT	OBS
Zone 5	Cadre réservé Au destinataire		Somme en lettre 				

En plus des indications et mentions que nous venons de passer en revue, la facture peut porter d'autres indications concernant les réductions.

LEÇON N ° 03 : LES DOCUMENTS RELATIFS AUX REGLEMENTS

OBJECTIF DE LA LEÇON : A l'issue de cette leçon le stagiaire doit être capable d'identifier et établir les documents relatives aux règlements.

PLAN DE LA LEÇON :

I.LE REÇU

II.LA FACTURE

III.LES REGLEMENTS PAR CHEQUES (POSTAUX, BANCAIRES)

IV.LES REGLEMENTS PAR EFFETS DE COMMERCE

I. LE REÇU :

C'est le moyen de règlement le plus courant. Comme moyen, de preuve (de reconnaissance), le créancier (le fournisseur) doit remettre un document mentionnant :

- Le nom de celui qui paie ;
- Le montant de la somme encaissée ;
- La date et le lieu de paiement ;
- La signature de celui qui reçoit.

Le reçu est détaché d'un carnet à souche, le volant est remis à la partie versante, la souche restant attachée au carnet. Notons que le reçu est soumis au droit de timbre.

« TRACE D'UN REÇU »

SOUCHE 200,00 DA _____ _____ RECU DE Madame SLIMANI Algériens HAYET _____ _____ Avril 2005 N° _____ _____ _____	B P D A SABAH Abdelaziz 15, Rue de la fontaine ORAN RECU DE : Mme SLIMANI HAYET La somme de : deux cents dinars Oran le 10 N° _____ _____ _____ TIMBRE
---	--

Remarque :

Le règlement d'une facture par espèces ne donne pas lieu nécessairement à l'établissement d'un reçu, la mention "pour acquit" portée sur celle-ci fait office de reçu.

De même que pour le reçu, la facture avec la mention "pour acquit" est soumise au droit de timbre.

II. LA FACTURE :

1 .Les Réductions Sur Factures :

Des réductions peuvent être consenties par le vendeur à l'acheteur pour le fidéliser ou pour compenser un dommage qu'il a subi. Ces réductions peuvent être calculées :

- Sur le poids de la marchandise : on parle alors de bonifications sur le poids ;
- Sur le prix de la marchandise : on parle alors de bonifications sur le prix.

1.1.Réductions sur le prix :

a.Le rabais : C'est une réduction accordée pour compenser la non-conformité des articles livrés ou leur livraison avec retard.

b.LA ristourne : C'est une réduction accordée par le fournisseur sur l'ensemble des achats effectués par son client sur une période de temps déterminée.

c.La remise : C'est une réduction sur le prix de vente accordée en raison de l'importance de l'achat, de l'ancienneté du client, de sa fidélité...

d.L'escompte de règlement : C'est une réduction accordée par le fournisseur à son client quand le paiement est effectué au comptant ou avant le terme normalement prévu.

Remarque:

Quelquefois le commerçant accorde plusieurs réductions sur la même facture. Dans ce cas, les réductions se calculent en cascade (l'une après l'autre).

Exemple :

Un commerçant accorde une ristourne de 2% , un rabais de 3% et une remise de 4% sur facture de 1.800 DA, calculer le net à payer.

- 1^{ère} réduction : ristourne = $1800 \times 2\% = 36$ DA
1^{er} net = $1800 - 36 = 1\,764$ DA
- 2^{ème} réductions : rabais = $1\,764 \times 3\% = 52,92$ DA
2^{ème} net = $1\,764 - 52,92 = 1\,711,08$ DA
- 3^{ème} réduction : remise = $1\,711,08 \times 4\% = 68,4432$ DA
3^{ème} net..... = $1\,711,08 - 68,4432 = 1.642,63$ DA

1.2.Réductions sur le poids :

a.La tare : Une marchandise peut être vendue sans emballage (en vrac) ; mais, si elle est livrée en sac, en caisse, en fût, le poids de la marchandise et de son emballage constitue le poids brut, le poids de la marchandise seule étant le poids net.

La tare est la différence entre le poids brut et le poids net, c'est le poids de l'emballage. Généralement, elle est exprimée en pourcentage.

b.Le don : C'est une réduction accordée pour des avaries normales subies par une marchandise.

c.Le surdon: C'est une réduction accordée pour une avarie subie accidentellement par la marchandise.(exemple mouillures).

d.La réfaction: C'est une réduction accordée pour des avaries constatées par le client à la réception de la marchandise, il s'agit du déchet subi par la marchandise lors du transport et des manipulations. Cette réduction est aussi appelée " la freinte".

III.LES REGLEMENTS PAR CHEQUES :

1. Les règlements par chèques postaux :

1.1.Le compte courant postal (CCP) :L'administration des postes ouvre un compte courant non productif d'intérêt à toute personne, association, maison de commerce, société, banque ...qui en formule la demande et sous réserve qu'elle en remplisse les conditions.

Le CCP se prête à une grande variété d'opérations : encaissements, recouvrements et paiements d'effets de commerce, versements et retraits de la banque, versements à la CNEP....

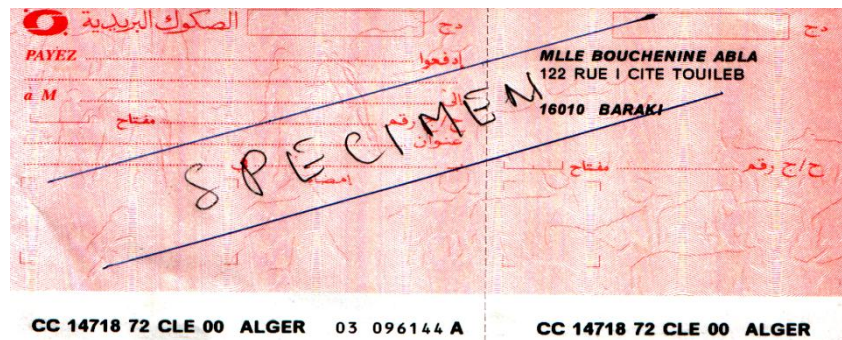
a.Demande d'un CCP:Elle est établie sur un formulaire délivré gratuitement par le bureau de poste et déposé ou envoyé au bureau de poste de la résidence.

Cette demande doit mentionner : les noms et prénoms, la raison sociale du signataire, sa profession, le bureau de poste où doit être tenu le compte et la signature du demandeur.

En plus de ce formulaire, le demandeur du compte doit remplir deux fiches destinées à recevoir un spécimen de la signature des personnes qu'il autorise à signer des chèques à sa place.

Dès l'acceptation du dossier, le centre des chèques postaux adresse au titulaire, sous pli recommandé, un carnet de chèques (avec le numéro de son compte porté sur chaque chèque).

« SPECIMEN D'UN CHEQUE POSTAL »



b. Fonctionnement du CCP : Après chaque opération effectuée sur un CCP, le titulaire reçoit un extrait de son compte mentionnant :

- Le débit (ou le crédit) ;
- L'ancien avoir ;
- Le nouvel avoir ;
- La date.

« SPECIMEN D'UN EXTRAIT DE COMPTE »

الصكوك البريدية		ملاحظة الحساب	
تحويل	CREDIT	DEBIT	رسم
28 CPVUE 3 112 50		3.000	CO 8-7
اذا كان 28 MAI 89 الرصيد القديم الرصيد الجديد نوع/رقم 21683 11 Mme SOUIDI Abla 7 RUE BENAHMED AH 16000 ALGER CARE 12 JUI 89 Nom et Prénoms			

Le compte courant postal tel que tenu dans la comptabilité du centre des chèques postaux :

- Augmente au crédit ;
- Diminue au débit.

• Les opérations de crédit :

Ces opérations augmentent l'avoir en compte du titulaire, il s'agit :

- Des versements effectués par le titulaire (à l'aide d'un mandat-carte de versement au CCP);
- Des versements effectués par les tiers à son profit au moyen de mandats-cartes;
- Des virements effectués par les tiers titulaires d'un CCP (ceux-ci se font à l'aide des chèques de virement utilisés pour les transferts de compte à compte) ou d'un compte bancaire...

• Les opérations de débit :

Ces opérations diminuent l'avoir en compte du titulaire, il s'agit:

- Des retraits du titulaire à son profit au moyen d'un chèque de paiement;

- Des retraits du titulaire au profit d'un tiers au moyen d'un chèque "d'assignation" (pour les tiers non titulaires d'un CCP);
- Des virements du titulaire au bénéfice d'un tiers à l'aide d'un chèque de virement (pour les titulaires d'un CCP);
- Des paiements sans bénéficiaire dénommé : chèque au porteur.

-Remarque relative à l'émission des chèques postaux : La provision relative à l'émission d'un chèque doit toujours être préalable et disponible. Autrement dit, un chèque postal ne devrait pas être établi pour une somme supérieure, à l'avoir net porté ou restant en compte.

Le délai de présentation d'un chèque CCP est d'un mois.

1.2.L'enregistrement comptable de règlement par chèques postaux :

Exemple : Une entreprise a acheté une machine avec un montant de 80000 DA et un camion a 100000 DA. le règlement par chèque ccp.

218	Autres immobilisations corporelle	100000	
215	Installations techniques, matériel et outillage industriel	80000	
515	Trésor Public et établissements public		180000

2.Les règlements par chèques bancaires :

Les règlements cités plus haut peuvent aussi être effectués par la banque qui remplit les fonctions de caissier pour ses clients. Le banquier reçoit les fonds de ses clients en dépôt et effectue les paiements dont il est chargé.

Les dépôts d'espèces auprès d'une banque se font à l'aide des reçus établis par le banquier. Les paiements se font à l'aide des chèques (comme pour les CCP).

2.1.Définition et tracé d'un chèque bancaire : Le chèque est un ordre écrit, donné à un banquier par le titulaire d'un compte de dépôt ou d'un compte courant, d'effectuer à son profit ou au profit d'un tiers le retrait de tout ou partie des fonds disponibles.

Dans ce cas :

- Le donneur d'ordre s'appelle : le tireur;
- La banque : le tiré;

- Le tiers : le bénéficiaire (celui au profit de qui le chèque est tiré, c'est celui qui recevra les fonds).

« TRACE DU CHEQUE BANCAIRE »



2.2. Mentions obligatoires et analyse du chèque : Par son article N° 472, le code de commerce Algérien énumère six (06) mentions obligatoires:

- La dénomination chèque : elle se formule : "payer contre ce chèque " ou "contre ce chèque, veuillez payer";
- Le nom du tiré (de celui qui doit payer) : un chèque ne peut être tiré que sur un banquier ayant au moment de la création du chèque, des fonds à la disposition du tireur ;
- Le mandat de payer une somme : il doit être pur et simple, c'est-à-dire sans condition, ni restriction. Il se formule par : "veuillez payer..." ou "payer....";
- Le lieu de paiement : s'il n'est pas spécifié, ce sera le lieu indiqué à côté du tiré;
- La date et le lieu de création du chèque : si le chèque ne porte pas de lieu de création, il est considéré comme créé dans le lieu désigné à côté du tireur;
- La signature de l'émetteur du chèque (tireur) : le tireur est toujours garant du paiement, son nom et son numéro de compte sont toujours apposés sur ses chèques.

En plus de ces six mentions obligatoires, le chèque indique le nom du bénéficiaire, formulé par "payer...à l'ordre de..." et la somme à payer en chiffres et en lettres.

2.3. Provision du chèque : Étant donné que le chèque est un instrument de paiement, il ne peut être qu'à vue, à présentation ; c'est-à-dire payable immédiatement dès sa présentation, au guichet de la banque.

Le chèque suppose donc une somme immédiatement disponible appelée : **provision**. La provision est la créance du tireur sur le tiré (la banque).

Elle doit exister au moment où le chèque est créé. Elle est constituée par les espèces disponibles déposées par le tireur chez son banquier, autrement dit, par son avoir qui doit être au moins égal au montant du chèque.

Pour s'assurer que la créance du tireur (provision) est immédiatement disponible, le porteur du chèque (le bénéficiaire) a deux possibilités :

- Certifier son chèque;

- Viser son chèque.

a.Chèque certifié :Le banquier (le tiré) est tenu, si le porteur ou le tireur du chèque le lui demande, de certifier que la provision correspondant à la somme à payer est bien déposée chez lui.

La provision nécessaire au paiement du chèque reste bloquée c'est-à-dire gardée à la disposition du bénéficiaire jusqu'à présentation du paiement.

La certification résulte de la signature du banquier apposée au recto du chèque.

b.Chèque visé :Lorsqu'un chèque est déplacé, c'est-à-dire payable dans une agence autre que celle où il a été émis, le tireur ou le bénéficiaire peuvent faire viser le chèque pour provision. Cette formule assure le porteur et l'agence de la banque à laquelle le chèque sera présenté qu'il est payable immédiatement.

2.4.Transmission du chèque : Étant un instrument de paiement, le chèque peut servir à éteindre une dette de son porteur (ALI) par simple transmission à son débiteur (SAID) qui en devient le propriétaire. Pour ce faire, il suffit d'endosser son chèque à son débiteur (SAID) ou autre; c'est-à-dire , d'écrire au dos du chèque :

"Payer à Monsieur SAID"

Le

Signature

- Ali est l'endosseur (le cédant).

- Saïd est l'endossataire (le cessionnaire).

A son tour, ce nouveau propriétaire du chèque peut l'endosser au nom de quelqu'un d'autre.

Notons que l'endossement doit être pur et simple c'est-à-dire, sans condition, ni restriction. Il ne peut être partiel.

2.5.Le paiement du chèque :

a.Délais de présentation :Le délai légal de présentation du chèque au paiement est de huit (08) jours. Il est vivement recommandé de respecter ce délai afin que le chèque puisse conserver le droit de recours légal en cas de non-paiement.

b.Paiement par la banque : Avant de présenter son chèque au paiement, le porteur (dernier bénéficiaire) doit acquitter par la formule "pour acquit" suivie de la date, de sa signature et de son adresse inscrite au verso du chèque.

Pour acquit
Alger, le 20/08/2000
Ahmed

Avant le paiement du chèque, la banque vérifie :

- La régularité du chèque quant à la forme;
- La signature du tireur ;
- L'existence d'une provision suffisante;
- L'identité du porteur ;
- La suite des endossements du chèque.

Notons que parfois la banque (le tiré) refuse de payer pour les raisons suivantes:

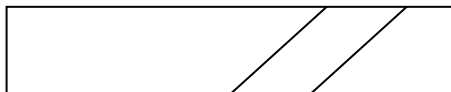
- Opposition de la part du tireur (cas de vol, de perte ou de faillite du porteur);
- Irrégularités dans la forme du chèque;
- Absence ou insuffisance de la provision;
- Non-conformité de la signature du tireur.

c. Le chèque barré : C'est un chèque ordinaire sur le dos duquel ont été tracées deux obliques parallèles qui constituent le barrement. Le barrement est généralement effectué par le tireur; il peut l'être aussi par le porteur du chèque.

Le chèque barré ne peut être payé qu'à un banquier, à un chef de bureau des chèques postaux ou à un client de la banque tirée, donc à une personne connue du tiré.

Il faut distinguer :

- **Le barrement général** : aucune désignation n'est portée entre les deux barres.



- **Le barrement spécial** : le nom du banquier est inscrit entre les deux barres, dans ce cas, le tiré ne peut payer ce chèque qu'au banquier désigné entre les deux barres.



d. L'avis de tirage d'un chèque : Pour expliquer l'origine de la dépense effectuée, les entreprises publiques sont tenues lors de l'émission du chèque destiné au règlement de cette dépense, de lui annexer un avis de tirage.

Le défaut d'avis de tirage entraîne automatiquement le rejet du chèque par la banque.

PRESENTATION DE L'AVIS DU TIRAGE

Société Nationale.....



Monsieur le directeur de la banque

.....

Agence de.....

Objet : avis de tirage

Nous vous prions de procéder au paiement du chèque :

704

15

PAGE34

- Les règlements par chèques se réalisent le plus souvent par simple écriture de virement, sans emploi de billets de banque.
- Les chèques constituent de la monnaie scripturale qui limite l'accroissement de la circulation de la monnaie fiduciaire; ils constituent un moyen de lutte contre l'inflation.

2.7.L'enregistrement comptable de règlement par chèque :

Exemple :

Une entreprise a acheté matières premières avec un montant de 160000DA, le règlement par chèque bancaire.

31		Matière première et fourniture	160000	
	512	Banque		160000

IV.LES REGLEMENTS PAR EFFETS DE COMMERCE :

1. Généralités sur les effets de commerce :

Exemple : SAID est un client qui doit une facture de 10.000 DA à son fournisseur OMAR, payable dans deux mois.

Pour recevoir cette somme, OMAR a deux possibilités :

- Attendre deux mois pour encaisser :

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Soit en espèces; - Soit par chèque postal; - Soit par chèque Bancaire; - Soit par avis de virement | } | Moyens de règlement
étudiés précédemment |
|---|---|---|

- Rédiger un document écrit (un titre) et l'adresser à son débiteur afin que celui-ci accepte de s'engager à lui payer la somme qu'il lui doit à la date convenue. Cet écrit porte la dénomination de traite ou lettre de change.

Par ailleurs, SAID a la possibilité de rédiger lui-même cet écrit par lequel il s'impose de se libérer à terme du paiement de sa dette et de l'adresser à son créancier. Ce titre porte la dénomination de billet à ordre.

Ces deux titres sont des effets de commerce. Ils constatent l'obligation pour une personne de payer une somme déterminée à une date fixée.

SAID à la faculté soit :

- De conserver cet écrit et de l'encaisser dans deux mois;
- D'endosser ce titre à l'ordre d'un de ses créanciers;
- De négocier cet effet à un banquier avant son échéance, lequel lui en avancera le montant moyennant une retenue.

2. La lettre de change :

2.1- Définition et tracé: La lettre de change est un écrit transmissible au moyen de l'endossement et par lequel le créancier (le tireur) donne l'ordre à son débiteur (le tiré) de payer à lui-même ou à un tiers qu'il désigne (le bénéficiaire ou preneur) ou à quiconque sera devenu propriétaire de l'effet par endossement, une certaine somme à une date donnée.

- La lettre de change est couramment employée dans le commerce;
- Elle circule facilement par voie des endossements;
- Elle est un instrument de paiement très pratique pour les ventes à crédits;
- Elle est un instrument de crédit parce qu'elle est négociable.

DECOR

Alger, le 02 Août 2005

PRESTIGE

24, rue du sud

ALGER

Veillez payer contre cette lettre de change

A l'ordre de : Monsieur BECHARI

-Acceptation Aval

La somme de Cinq Cents Dinars

Accepté pour

Cinq cents

Dinars

Monsieur SLIMANI

20, Avenue Frantz Fanon, Alger

Banque Nationale d'Algérie

20, Boulevard Amirouche, Alger

N° 42

2.2. Mentions obligatoires de la lettre de change:

- La dénomination de lettre de change : "**contre cette lettre de change**", "**contre cette traite**";
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée :

Il s'exprime par : "**veuillez payer...**", ordre donné sans conditions ni restriction;

- Le nom du tiré (celui qui doit payer) : il est généralement suivi du domicile;
- L'indication de l'échéance : c'est la date à laquelle le paiement doit être effectué;
- Le lieu de paiement : c'est le domicile du tiré;
- Le nom du bénéficiaire : "**veuillez payer à mon ordre...**", "**Veuillez payer à l'ordre de Mr**".
- La somme à payer : en chiffres et en lettres;
- La date et le lieu de création de la lettre de change;
- La signature du tireur;
- Le timbre : les effets de commerce doivent être timbrés en bas, à droite.

a. Les mentions facultatives:

- **L'acceptation** : c'est l'engagement écrit et signé par le tiré de payer la lettre de change à l'échéance, formules :

- signature ;
- "accepté" signature;
- "accepté pour la somme deDA, au.." signature.

L'acceptation de la lettre de change doit être pure et simple, c'est-à-dire sans condition: l'acceptation ne peut changer ni la date d'échéance, ni le mode de paiement, ni le lieu de paiement.

L'acceptation peut être partielle, autrement dit, le tiré peut n'accepter qu'une partie de la somme portée sur la lettre de change.

- **La domiciliation** : c'est l'indication du domicile choisi pour le paiement de la lettre de change. C'est normalement le domicile du tiré. Cependant, ce dernier mandat en règle générale sa banque.

- **L'aval** : il garantit le paiement d'une lettre de change. C'est l'engagement pris par un tiers (ou l'un des signataires de la lettre de change) de payer la lettre de change à son échéance. Celui qui fournit cette garantie personnelle porte le nom de « **donneur d'aval** », « **d'avaliste** ou **d'avaliseur** ».

2.3. La circulation de la lettre de change : Nous avons mentionné que la lettre de change était transmissible au moyen de l'endossement. C'est ce qui lui permet de circuler avec facilité, dès sa création jusqu'à son échéance.

Elle se transmet à l'aide d'une formule écrite par le porteur, au dos de l'effet, et appelé de ce fait endossement ou endos.

Formule : "**payer à l'ordre de Mr..., lieu, date et signature**". L'endossement peut être effectué en blanc, c'est à dire à l'aide de la seule signature de l'endosseur. L'effet est alors devenu au porteur.

Remarque:

- L'endossement de l'effet de commerce permet de transmettre sa propriété à une autre personne (à l'endossataire);
- L'endossement doit être pur et simple, c'est à dire sans condition;
- L'endossement partiel est nul;
- L'endosseur peut interdire tout nouvel endossement par la formule "**non endossable**" portée à la suite de son endossement.

2.4. Le paiement de la lettre de change : Le porteur de la lettre de change doit la présenter au paiement le jour de son échéance chez le tiré ou à la domiciliation indiquée.

Le tiré vérifie la suite ininterrompue des endossements afin de constater la légitimité du porteur.

Celui-ci remettra au tiré, contre paiement, la lettre de change acquittée.

"Pour acquit"

Le paiement se fait :

- soit en espèce.
- soit par chèque.

En cas d'encaissement par une banque auprès de la banque domiciliaire, le paiement se règle par écriture de virement.

Notons que le tiré peut faire un paiement partiel que le porteur est obligé de recevoir.

- En cas de difficulté de paiement à l'échéance, certains arrangements sont possibles:
 - Prorogation de l'échéance avec utilisation de la même traite;
 - Remplacement de la 1^{ère} traite impayée par une nouvelle.
- En cas de refus de paiement : tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur, c'est à dire que chacun des signataires est tenu pour la totalité du montant de la lettre de change.

Le refus de paiement entraîne l'obligation de faire dresser protêt.

Le protêt est un acte dressé par un huissier qui :

- Présente la lettre au paiement;
- Somme le tiré de payer;
- Constate le refus de payer;
- Indique éventuellement le motif allégué par le tiré défaillant.

Le porteur qui a fait dresser protêt et qui a avisé son endosseur du non-paiement a droit :

- De se retourner contre tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé la lettre de change;
- D'exiger la valeur nominale de la lettre de change, les intérêts à partir de la date d'échéance, les frais du protêt et les autres frais.

3. Le billet à ordre :

3.1. Définition et tracé : C'est un écrit négociable par voie d'endossement, créé par un débiteur en faveur de son créancier. Par cet écrit, le souscripteur (débiteur) s'engage à payer au bénéficiaire (créancier) ou au porteur, le montant de la somme indiquée, au lieu et à l'échéance fixée.

3.2. Mentions obligatoires:

- La clause à ordre ou la dénomination de billet à ordre ;
- la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
- la somme à payer en lettres et en chiffres;
- l'indication de l'échéance;
- le lieu de paiement ;
- le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait (bénéficiaire);
- l'indication de la date et du lieu où le billet à ordre est souscrit;
- la signature de celui qui émet le titre (le souscripteur).

< BILLET A ORDRE >

ECOFAM	
11,Rue du sud	
ALGER	
Alger, le 10 Janvier 2003	
Au Vingt Février Prochain	
_____	_____
Aval	
Contre ce billet je payerai à l'ordre	
de Monsieur ZITOUNI	
La somme de : Mille Deux Cents Dinars	
CPA	
Agence El Khettabi	
10, Rue El Khettabi Alger	

_____	Domiciliation	_____
N°: _____		

Timbre

3.3.Comparaison avec la lettre de change: Le billet à ordre suit en général les mêmes règles que la lettre de change; notamment pour :

- L'endossement;
- Le refus de paiement;
- La présentation du paiement ;
- La domiciliation .

Designation	Lettre de change	Billet à ordre
Caractère juridique	Exclusivement commercial	- Civil ou commercial
Définition	- Ordre de paiement - Instrument de paiement et de crédit.	- Promesse de paiement - Instrument de paiement et de crédit
Personne figurant sur l'écrit	- Tireur - tiré - Bénéficiaire -ventuellement domiciliaire	- Souscripteur - Bénéficiaire - Eventuellement domiciliaire
Echéances	- A vue - A un certain délai de vue - A jour fixe	- A vue - A un certain délai de vue - A jour fixe
Provision	Existence obligatoire à l'échéance de l'effet	Pas de provision
Acceptation	Acceptation facultative	Pas d'acceptation
Domiciliation	Facultative	Facultative

4. Enregistrement comptable de l'effet de commerce :

Exemple n°01 : cas l'entreprise est le vendeur

L'entreprise < x > a vendu des produits finis au prix de 35000 DA contre un effet de commerce sachant que le cout de production des produits est de 30000 DA et leur date d'échéance est le 01/09.

Le 01/09 l'effet de commerce de transaction de 01/07 est escompté (pour le montant dû par un chèque ccp).

413		Clients effets à recevoir	35000	
	701	ventes de produits finis		35000
723		Variation de stocks	30000	
	355	d'encours produits finis		30000
515		01/08 Trésor public et établissement publics	35000	
	413	Clients effets à recevoir		35000

Exemple 02 : cas l'entreprise est l'acheteur

Le 01/07 l'entreprise « x » a acheté des marchandises par un montant de 25000 DA contre un effet de commerce échéant après deux mois (la facture et les marchandises sont arrivées ensemble).

Le 01/09 l'effet de commerce de la transaction est escompté par le bénéficiaire de l'effet de commerce avec le montant dû par le client de l'entreprise « x ».

		01/07		
38		Achats stockés	25000	
	403	fournisseurs effets à payer		25000
30		Stocks de marchandises	25000	
	380	Marchandises stockées		25000
		01/09		
403		fournisseurs effets à payer	25000	
	411	clients		25000

Exemple 03 : Prenons l'exemple précédant sauf que dans ce cas l'entreprise n'attend pas la date d'échéance de l'effet de commerce.

Le 01/08 l'entreprise s'adresse à la banque pour escompter l'effet de commerce, le taux d'escompte 2 %.

413		Clients effets à recevoir	35000	
	701	ventes de produits finis		35000
723		Variation de stocks	30000	
	355	d'encours produits finis		30000
403		01/08 fournisseurs effets à payer	25000	
	411	clients		25000

LEÇON N°04 : LES DOCUMENTS RELATIFS AUX TRANSPORTS

OBJECTIF DE LA LEÇON : A l'issue de cette leçon le stagiaire doit être capable de identifier les principaux documents relatifs au transport et assurance.

PLAN DE LA LEÇON :

GENERALITES SUR LE TRANSPORT

I. LE CONTRAT DE TRANSPORT

1. Définition
2. Nature juridique du contrat de transport
3. Document constatant, le contrat de transport : lettre de voiture
4. Les effets du contrat de transport

II. LES TYPES DE TRANSPORTS

1. Les transports « homogènes »
2. Les transports « combinés »
3. Les transports « mixtes »
4. Transport maritime

GÉNÉRALITÉS SUR L'ASSURANCE

III. LE CONTRAT D'ASSURANCE

1. Définition
2. Terminologie du contrat d'assurance
3. Nature juridique du contrat d'assurance
4. Conditions de validité du contrat d'assurance
5. Les effets du contrat d'assurance
6. La police d'assurance

IV. LES DIFFERENTS TYPES D'ASSURANCE

1. Les assurances sur les personnes
2. Les assurances de dommages

GENERALITES SUR LE TRANSPORT :

On appelle, d'une façon générale « transports », les différents moyens utilisés pour mener à destination soit les voyageurs, soit les produits du commerce, de l'agriculture, de l'industrie. Le trafic qui s'effectue par les voies de communication constitue la circulation.

Les transports peuvent se diviser en transports intérieurs et en transports extérieurs, suivant qu'ils sont soumis ou non au régime douanier.

En se plaçant du point de vue des voies sur lesquelles ils s'effectuent, on distingue les transports :

- Par terre (transports routiers et ferroviaires).
- Par mer (transports maritimes).
- Par air (transports aériens).

Le fait de transporter des marchandises ou des personnes contre paiement est un acte de commerce. Les transports favorisent les échanges et une bonne répartition de la production.

De nos jours, les transports jouent un rôle très important dans la vie quotidienne des populations et des économies d'une façon générale.

Pour en avoir une idée, il n'y a qu'à imaginer un instant, ce que deviendrait l'activité d'un pays en cas d'une paralysie totale ou partielle des moyens de transport publics et privés (fermeture des unités industrielles et commerciales par manque de matières, de produits semi-œuvrés ou de marchandises, impossibilité aux travailleurs de se rendre sur les lieux de travail, pénuries alimentaires, etc...).

Un véritable désordre sur le plan social et économique envahirait tout le pays.

Il est clair, qu'une telle importance impliquerait forcément une attention particulière du législateur au bon fonctionnement de ce secteur d'activité, secteur considéré comme la clef de voûte de toute l'économie.

L'organisation de ce secteur par le législateur consistera à organiser et régir les rapports qui naissent entre :

- Le transporteur et le transporté.
- L'expéditeur, le transporteur et le destinataire.

L'engagement réciproque de ces parties envers l'autre prend la forme d'un contrat que nous étudierons dans les paragraphes suivants.

I. LE CONTRAT DE TRANSPORT :

1. Définition :

Lorsqu'un commerçant, un industriel, un agriculteur ou tout autre individu veut faire transporter ses marchandises, il s'adresse à un transporteur ou voiturier. S'il y a accord sur les conditions et le prix auxquels le transport s'effectuera, on dit qu'il y a contrat de transport.

Le contrat de transport est le contrat par lequel une personne appelée transporteur (ou voiturier) s'engage moyennant le paiement d'un prix.

- Soit à livrer dans un délai convenu à un destinataire une chose qui lui a été remise par une personne appelée expéditeur.
- Soit à faire parvenir à une personne un itinéraire déterminé.

Pour le transport des voyageurs, il y a contrat de transport dès l'instant où l'entreprise qui s'en charge leur en délivre un billet (car, train, avion) ou accepte par l'intermédiaire de ses préposés ou conducteurs de les charger dans un véhicule lui appartenant.

2. Nature juridique du contrat de transport :

Il est à la fois :

- **Synallagmatique** : Il crée des obligations pour toutes les parties.
- **Consensuel** : Il repose sur l'accord des volontés des parties.
- **Onéreux** : Il stipule le paiement d'un prix.

Comme la majorité des contrats, le contrat de transport est prouvé par un document appelé "lettre de voiture".

3. Le document constatant le contrat de transport : « La lettre de voiture ».

La lettre de voiture est un écrit indiquant les conditions du transport à effectuer. C'est la preuve du contrat de transport.

Elle est appelée « lettre » car jadis, elle se présentait sous forme de lettre que l'expéditeur adressait au destinataire ; "de voiture", car en ces temps-là, les transports étaient effectués en voiture.

Ce document peut prendre diverses dénominations suivant le moyen de transport utilisé :

3.1. Les documents de transport : Les principaux documents sont les suivants :

a. Maritime : le connaissement maritime (Bill of lading).

b. Aérien : la lettre de transport aérien LTA (Air Way Bill).

c. Routier : lettre de voiture (CMR).

d. Ferroviaire : lettre de caisse (CIM).

3.2. Les points communs :

- Ils matérialisent le contrat de transport en identifiant l'expéditeur, le transporteur et la marchandise.
- Ils attestent la prise en charge de la marchandise et son bon état s'ils sont nets de réserves.
- Ils prouvent l'expédition de la marchandise.

3.3. Analyse de la lettre de voiture : Elle indique :

- La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter (pour que le destinataire puisse s'assurer que ce sont les objets envoyés par l'expéditeur qui lui sont remis) ;
- Le délai dans lequel le transport doit être effectué (pour que l'acheteur puisse constater s'il y a retard dans la livraison) ;
- Le nom et le domicile du commissionnaire ; s'il y en a un ; (pour que l'expéditeur puisse exercer son recours en cas de besoin).

Le commissionnaire est un intermédiaire qui se charge de faire parvenir au destinataire les marchandises qui lui sont remises et qui se charge de toutes les formalités moyennant un prix ;

- Le nom et l'adresse du destinataire (afin que le voiturier sache où et à qui remettre les objets) ;
- Le nom et le domicile du voiturier (pour besoin de recours) ;
- Le coût du transport et, éventuellement, l'indemnité à payer pour cause de retard ;
- La signature de l'expéditeur ou du commissionnaire (suivant que c'est avec l'un ou l'autre que le transporteur contracte) ;
- Les marques et numéros des marchandises à transporter (afin que celles-ci soient reconnues par le destinataire).

4. Les effets du contrat de transport :

Comme nous l'avons signalé, le contrat de transport crée des obligations pour toutes les parties qui y interviennent.

4.1 . Obligations du voiturier :

a. Cas de transport des voyageurs : Conduire le voyageur sain et sauf jusqu'à la destination prévue.

b. Cas de transport des marchandises : Il doit :

- Transporter les marchandises dans les délais fixés et les remettre au destinataire dans l'état où elles lui ont été confiées ;
- Il est garant des avaries, des pertes et des retards ;
- **Sa responsabilité est dégagée en prouvant :**
 - Le cas de force majeure (tempête, inondation, etc...) ;
 - La faute de l'expéditeur (emballage insuffisant
 - La faute d'un tiers (accidents) ;
 - Le vice propre de la chose (la marchandise ne pouvait normalement, sans avaries, supporter le transport).
 - Il est tenu de suivre les instructions de l'expéditeur (ce dernier reste seul maître de disposer de l'expéditeur tant que le destinataire n'a pas payé la lettre de voiture) ;
 - Il doit tenir un registre des colis et marchandises qui lui sont confiées.

4.2 . Obligations de l'expéditeur : Il doit :

- Payer le prix du transport (si l'expédition se fait « en port payé ») ;
- Remettre les marchandises convenablement emballées ;
- Joindre à expédition tous les documents utiles au transport ; notamment les documents douaniers.

4.3. Obligations du destinataire : Il doit :

- Prendre livraison de la marchandise après l'avoir vérifiée. S'il constate une anomalie portant sur la quantité ou la conservation des marchandises, il est tenu (s'il veut sauvegarder ses droits) de formuler des réserves dans les (03) jours suivant la réception (le jour de livraison et les jours fériés non compris) ;
- Payer le prix du transport (si l'expéditeur est exécuté en « port dû » c'est-à-dire payable par le destinataire à l'arrivée des marchandises).

Si le destinataire ne respecte pas les délais prévus pour prendre la livraison, le transporteur est en droit de lui facturer les frais d'emmagasiner des marchandises.

En cas de refus de payer les frais de transport, le voiturier peut conserver les marchandises (on dit qu'il a un droit de rétention) et les faire vendre par autorité de justice jusqu'à concurrence du prix dû (il a un privilège).

II. LES TYPES DE TRANSPORTS :

1. Les transports « homogènes » :

Les transports sont « Homogènes » lorsque tous les transporteurs sont soumis à un même régime juridique, **exemple** : déplacement de marchandise réalisé par plusieurs transporteurs routiers, sous le même document de transport (lettre de voiture).

2. Les transports « combinés » :

Les transports sont combinés lorsque les transporteurs concernés sont soumis à des régimes juridiques différents, **exemple** : déplacement de marchandise réalisé par des transporteurs routiers, une partie relevant d'une convention internationale, l'autre partie relevant du régime national.

3. Les transports « mixtes » :

Les transports sont mixtes lorsque le déplacement de la marchandise nécessite le recours à plusieurs modes de transport, **exemple** : réacheminement en camion suivi d'un transport principal par train.

Le transport aérien : En Algérie, il existe deux réseaux de transport aérien :

- Le réseau intérieur (desservant le territoire national) ;
- Le réseau international (continental ou intercontinental).

Les transports par avions sont utilisés pour le transport des voyageurs, l'expédition du courrier et des colis postaux et l'expédition des marchandises.

4. Les transports « mixtes » :

En plus du billet, les passages doivent être munis d'un passeport (réseau international) des visas consulaires, de certificats de vaccination exigés par certains pays.

4.1. Principaux types de billet :

- a. Billet « simple »** : prévu pour une ligne déterminée, aux jours et heures fixés.
- b. Billet « aller-retour »** : le voyage de retour devant être effectué dans un délai variant entre 6 et 12 mois, à dater du jour de l'aller ;
- c. Billet « open-jaw »** : un voyage « open-jaw » est un voyage « aller- retour » dont la partie « retour » est effectuée par un itinéraire différent de celui emprunté pour la partie "aller" (exemple : Alger-Marseille-Paris-Alger).
- d. Billet « circulaire »** : il s'agit d'une série de voyages aériens successifs dont le point de départ et d'arrivée est le même aéroport.

5. Transport des marchandises :

Les marchandises courantes sont transportées dans les mêmes appareils que les passagers. Toutefois, il existe des avions cargos réservés entièrement au transport des marchandises.

Les marchandises transportées sont accompagnées des documents suivants :

- Une déclaration d'expédition accompagnée, s'il y a lieu, d'une déclaration en douane.
- Une lettre de transport aérien (établie par Air Algérie) qui mentionne le nom et l'adresse du destinataire, l'aéroport de départ, le détail de la marchandise, le nom et l'adresse de l'expéditeur, le lieu et la date de création du document et le décompte des frais ;
- Un manifeste signé par le commandant de l'appareil : c'est un état détaillé de la cargaison.

6. Transport maritime :

6.1. Généralités : Comme son nom l'indique, le transport maritime s'effectue par voie de mer, au moyen de navires ayant différentes appellations et caractéristiques.

On distingue ces navires, suivant les services qu'ils rendent :

a. Les paquebots : conçus pour le transport de voyageurs.

b. Les cars-ferrys : spécialement aménagés pour le transport de voyageurs et leurs automobiles.

c. Les cargos : utilisés pour le transport des marchandises.

Ils sont souvent spécialisés dans le transport d'une marchandise déterminée : bananiers, charbonniers, céréaliers, pétroliers,...

Du point de vue juridique, le navire est un meuble, par conséquent il est individualisé par :

- **Son nom :** EL-DJAZAIR, TIPAZA, TASSILI, AIN OUSSARA... ;
- **Sa nationalité :** l'acte d'Algérienisation (capital et équipage) sert à prouver la nationalité Algérienne du navire ;
- **Son domicile :** c'est son port d'attache où il est inscrit sur les registres de la douane.

6.2. Le contrat de transport : Le contrat de transport des marchandises par mer est appelé « affrètement » (ou « nolisement » dans la méditerranée).

Il est constaté par un document appelé « charte-partie ».

a. Le fret : c'est le prix du transport ou le prix de location du navire.

L'expédition d'une marchandise peut s'effectuer en utilisant, soit le service régulier d'une compagnie de navigation, soit un cargo affrété spécialement pour ce transport.

Le taux du fret se calcule d'après le poids des marchandises ou d'après leur volume.

Au prix du fret s'ajoutent certains droits de navigation (droit de congé, de passeport, de quai,...) et divers frais pour la manutention des marchandises.

b. Les conventions internationales : Dans le domaine international, il faut éviter les conflits entre droits nationaux à propos des contrats de transport.

C'est ainsi que sont apparues progressivement des conventions internationales qui fondent un droit international du transport.

Une convention internationale de transport fixe :

- La nature et la forme de document qui matérialise le contrat de transport ;
- L'étendue de la responsabilité du transporteur ;
- Les limites de cette responsabilité : les clauses d'exonération et les limites financières.

6.3. Documents relatifs au contrat de transport maritime :

a. La charte-partie : C'est le document constatant, le contrat d'affrètement ou de location du navire. Ce document sert à constater l'existence du contrat d'affrètement, rédigé en doubles exemplaires, il indique :

- Le nom et le tonnage du navire ;
- Le nom du capitaine (1^{er} responsable à bord du navire) ;
- Les noms du frèteur (armateur : propriétaire du navire) et de l'affrèteur (chargeur : affrèteur ou expéditeur) ;
- Le lieu et le temps convenus pour le chargement et le déchargement ;
- Le prix du fret ;
- Si l'affrètement est complet ou partiel ;
- L'indemnité prévue en cas de retard.

Lorsque l'affrètement du navire est partiel, les chargements sont considérés comme des contrats de transport et la charte-partie est remplacée par le connaissement.

b. Le connaissement : C'est le titre de transport émanant du capitaine et délivré au chargeur. Il fait foi que la marchandise a été prise en charge par le navire. Il est rédigé au moins en quatre exemplaires (pour le capitaine, l'armateur, le chargeur et le destinataire) et indique :

- Le nom du chargeur ;
- Le nom du navire ;
- Le nom du capitaine ;
- L'origine du chargement ;
- La destination du chargement ;
- La description des marchandises ;
- Le fret ;

- Le nom du destinataire.

Le connaissement est, pour les transports maritimes, ce qu'est la lettre de voiture pour les transports terrestres.

Notons que l'exemplaire du connaissement destiné au destinataire lui permettra de retirer les marchandises au port de débarquement. Il peut être :

- **A personne dénommée** : dans ce cas, il indique à qui seront remises les marchandises ;
- **Au porteur** : dans ce cas, le nom du destinataire ne figure pas. L'armateur délivre la marchandise au porteur sans aucune vérification ;
- **A ordre** : dans ce cas, le connaissement est transmissible par voie d'endossement (délivrez la marchandise à l'ordre de Mr...).

Avant d'être présenté pour le retrait de la marchandise, le connaissement doit être acquitté.

c. Les obligations du transporteur maritime :

En principe, le transporteur est garant des pertes, avaries ou dommages subis par la marchandise, à moins qu'il ne fasse la preuve :

- Des vices cachés du navire ;
- Des cas de force majeure ;
- Des fautes de l'équipage ;
- Du vice propre à la marchandise ;
- De grèves, arrêts de travail...

GÉNÉRALITÉS SUR L'ASSURANCE :

La technique d'assurance est née avec le développement du commerce. C'est ainsi qu'elle est apparue tout d'abord dans les transports maritimes (exposés à une multitude de risques), puis dans les autres types de commerce (assurance terrestre).

L'assurance présente un intérêt social important, car elle évite aux victimes une perte importante de leur capital. « Au niveau national, elle permet de supporter les lourdes charges de la communauté nationale ».¹

En effet, « l'idée principale qui a donné naissance à l'assurance réside dans le désir de faire supporter par la communauté un dommage subi par l'un de ses membres. Supposons que 1000 propriétaires possèdent chacun un cheval, dont la valeur serait de 10.000 DA. Si un cheval meurt, le propriétaire isolé perdra 10.000DA, par contre, au cas où l'ensemble de ces propriétaires partageraient la perte, leur contribution serait de 10 DA chacun, ce qui se traduirait par une très faible charge pour chacun des adhérents ».²

Avec cet exemple simple, se trouvent réunis les éléments de l'assurance :

- **Un risque** : le décès d'un cheval ;
- **Une prime ou cotisation** : contribution payée par chacun (10DA) ;
- **L'indemnité** : payée à chaque sinistre.

Pour que l'assurance puisse jouer pleinement son rôle, l'intervention du législateur est nécessaire afin d'organiser et de réglementer sa pratique, pratique qui relève en Algérie du monopole de l'Etat.

III.LE CONTRAT D'ASSURANCE :

1. Définition :

L'assurance est un acte de prévoyance contre un certain risque. C'est un acte par lequel une personne (physique ou morale) se garantit contre les sinistres possibles pouvant causer ou subir un dommage.

L'assurance est un contrat par lequel une personne (assureur), généralement une société spécialisée (**exemple** : SAA) dans ce genre d'affaires s'engage à indemniser une autre personne (assuré), moyennant le versement d'une somme convenue appelée prime des pertes et dommages causés à sa personne ou à ses biens, par suite de la réalisation du risque, objet du contrat.

¹ Ali hassid : « Introduction à l'étude des assurances économiques » page 9 ; ENAL 1984.

² Idem: page 83.

2. Terminologie du contrat d'assurance :

2.1.L'assureur : C'est celui qui garantit les risques.

2.2.L'assuré :C'est la personne qui est garantie, donc soumise au risque.

2.3.La prime :C'est le prix payé par l'assuré à l'assureur.

2.4.Le sinistre :C'est l'évènement qui donne lieu au paiement de l'indemnité.

2.5.La police d'assurance :C'est l'acte qui constate les conventions intervenues entre l'assureur et l'assuré.

2.6.L'avenant :C'est l'acte postérieur à la police en vu de l'annuler, de la modifier ou de la compléter.

2.7.La réassurance : C'est un traité entre l'assureur et une autre compagnie d'assurance qui se passe absolument en dehors de l'assuré. Les assureurs cèdent une partie des risques assurés par eux à d'autres compagnies, lorsque la somme assurée leur paraît très importante.

3. Nature juridique du contrat d'assurance :

3.1.Caractéristiques du contrat :

a.Synallagmatique : Il crée des obligations à charge de chaque partie (assureur et assuré).

b.Consensuel : Il dépend du seul consentement des deux parties.

c.Aléatoire : Chacune des parties peut y gagner ou y perdre.

d.Successif : De bonne foi et onéreux.

4.Conditions de validité du contrat d'assurance :

Le contrat d'assurance est soumis à deux types de conditions ; des conditions de fond et de forme.

4.1.Les conditions de fond :

a. Le consentement des deux parties : si l'une des deux parties ne consent pas à l'établissement du contrat, celui-ci est nul.

b. La capacité : les deux parties doivent être capables juridiquement.

c. L'existence d'un risque : en l'absence de ce risque, il ne peut y avoir de contrat.

d. L'objet de l'assurance ne doit pas être contraire à la loi et aux bonnes mœurs, exemple ; l'assurance de marchandises de contrebande ne serait pas valable.

4.2. Les conditions de forme :

a. **La proposition d'assurance** : est établie par les soins de l'agent d'assurance sur les indications d'une personne désireuse de conclure une assurance. Elle n'engage pas les parties.

b. **La note de couverture provisoire** : permet à l'assuré de jouir des garanties de l'assurance, même avant la rédaction définitive de la police (du contrat).

c. **La police d'assurance** : est un écrit sous seing privé précisant :

- L'objet du contrat ;
- Le montant de la prime ;
- La signature des deux parties.

d. **Les avenants** : sont des actes modifiant la police.

Exemple : l'assuré qui jusqu'à présent ne se servait de sa maison qu'en fin d'habitation, y installe un atelier de menuiserie. Les risques augmentent et l'assuré est obligé de faire la déclaration correspondante à son assureur.

5. Les effets du contrat d'assurance :

Comme nous l'avons déjà signalé, le contrat d'assurance est un contrat synallagmatique, autrement dit, il engendre des obligations pour l'assuré et pour l'assureur.

5.1. Obligations de l'assuré :

a. **Paiement de la prime** : La prime est à payer aux échéances convenues, généralement, elle est payée une fois par ans.

Le paiement est constaté par une quittance, donnée par l'assureur.

Le contrat d'assurance étant un contrat à tacite reconduction, si l'assuré ne paie pas la prime, l'assureur peut le poursuivre en justice ou résilier le contrat.

b. **Déclarations à fournir à l'assureur** :

- **A la formation du contrat** : l'assuré doit répondre de façon précise aux questions de l'assureur pour permettre à ce dernier une appréciation exacte du risque et une application d'une tarification équitable. Les fausses déclarations entraînent la nullité du contrat en cas de mauvaise foi de l'assuré.

- **Au cours du contrat** : l'assuré doit faire connaître dans un délai de huit (08) jours, toute modification du risque, en particulier les aggravations.

- **En cas de sinistre** : l'assuré doit faire une déclaration du sinistre dans les délais prévus (variables en fonction du type de contrat d'assurance).

5.2. Les obligations de l'assureur : L'obligation principale consiste à payer les indemnités prévues en cas de sinistre ou de réduire la prime en cas de disparition des circonstances aggravantes.

En cas de sinistre partiel, le calcul de l'indemnité se fait selon la règle proportionnelle.

Exemple : Une maison valant 400.000 DA est assurée uniquement pour 200.000 DA (à 50 %), s'il se produit un sinistre de 120.000 DA, pour calculer l'indemnité, l'assureur raisonne ainsi ; la maison n'est assurée qu'à 50 %, donc, les dommages ne seront remboursés que dans cette proportion (50 %) : $120.000 \times 50 \% = 60.000 \text{ DA}$.

6. La police d'assurance :

Elle est rédigée en quatre (04) exemplaires, signée par l'assuré et l'assureur. Elle reflète toutes les clauses intervenues entre les deux parties.

IV. LES DIFFERENTS TYPES D'ASSURANCE :

Les assurances peuvent être subdivisées en deux catégories :

- Les assurances de personnes ;
- Les assurances de dommages.

1. Les assurances de personnes :

1.1. Les assurances sur la vie : L'assurance sur la vie est un contrat par lequel l'assureur, moyennant perception d'une prime, s'engage à verser à l'assuré ou à toute autre personne désignée par lui, un capital ou une rente lorsque l'événement prévu au contrat se réalise.

Le calcul de la prime dépend de l'âge de l'assuré au moment où il souscrit la police.

Remarque : Certains risques exceptionnels ne peuvent être garantis.

Exemple : Risques de guerre, de suicide, ... qui font parties des exclusions au contrat.

Le contrat d'assurance sur la vie peut revêtir trois combinaisons possibles :

- En cas de décès ;
- En cas de vie ;
- Assurance mixte.

a. L'assurance en cas de décès : Au décès de l'assuré, l'assureur s'engage à payer une certaine somme, en capital ou en rente, à un ou plusieurs bénéficiaires désignés.

b. L'assurance en cas de vie : L'assureur s'engage à verser une certaine somme à l'assuré à condition qu'il soit en vie à une date fixée. Cette assurance peut être conclue :

- **A capital différé** : à l'échéance du contrat, si l'assuré est vivant, l'assureur doit s'acquitter de son obligation en une seule fois par le versement du capital. Si l'assuré est décédé avant l'échéance du contrat, le capital revient à l'assureur.

- **A rentes viagères** : l'assureur s'acquitte de son obligation en versant des rentes à l'assuré. Ces rentes peuvent être immédiates ou différées.

c. Les assurances mixtes : Une assurance mixte est à la fois une assurance en cas de vie et en cas de décès. L'assureur s'engage à payer le capital :

- Si l'assuré est vivant à l'échéance du contrat à l'assuré lui-même ;
- Si l'assuré est mort avant l'échéance du contrat, à ses ayants droit ou à des personnes désignées.

1.2. Les assurances sur les accidents : Elles ont pour but de couvrir les accidents corporels causés à l'assuré lui-même ou aux tiers par la responsabilité de l'assuré.

L'assurance accident peut être :

a. Individuelle accident : Toute personne peut contracter une assurance pour se prémunir contre un accident corporel qui peut survenir pendant sa vie privée ou professionnelle et qui pourrait entraîner une incapacité temporaire, une invalidité ou la mort.

b. Assurance groupe : Elle est contractée par l'employeur au profit de ses employés.

2. Les assurances de dommages :

Elles se subdivisent en deux catégories :

- Les assurances de responsabilité ;
- Les assurances sur les choses.

2.1. L'assurance de responsabilité civile : Une personne est responsable des accidents causés par elle-même, ses enfants ou par ses préposés : véhicule, produits, animaux, accident de chasse, ...

Le contrat d'assurance de responsabilité a pour but de prémunir l'assuré contre le risque de paiement qu'il devrait verser à un tiers en vertu de sa responsabilité civile.

2.2. Les assurances sur les choses :

a. L'assurance contre l'incendie : Elle couvre les dommages directs et indirects causés par l'incendie :

- **Dommages directs** : il s'agit des dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers, **Exemple** : maison, bâtiment, récolte.

• **Dommages indirects** : ils regroupent le risque locatif (le locataire est responsable, vis à vis du propriétaire des dégâts causés par l'incendie à l'immeuble et se communique à des biens appartenant à des voisins).

Remarque : Certains risques tels les dommages causés par la guerre, les émeutes, les volcans, ... ne sont pas couverts.

En cas de sinistre, l'assuré doit :

- Faire tout son possible pour enrayer l'incendie et sauver les objets assurés.
- Donner, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les cinq (05) jours, avis du sinistre par écrit à l'assureur.
- Faire parvenir à l'assureur, dans le plus bref délai, une déclaration indiquant les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d'autres assureurs.
- Fournir, dans le délai de vingt (20) jours, un état estimatif certifié et signé par lui, des objets détruits et sauvés.

b. Les assurances maritimes : Deux types de polices :

- Une police pour les assurances sur corps pour les navires.
- Une police pour les assurances sur faculté pour les marchandises.

• **Les assurances sur corps** : Il faut distinguer :

- Les dommages causés par les navires : dans ce cas il s'agit d'une assurance de responsabilité.
- Les dommages subis par les navires : perte totale, avarie partielle ou totale.

La prime à verser dans ce cas varie en fonction de l'âge et la solidité du navire, la qualité et la fréquence des risques.

• **Les assurances sur faculté** : C'est le propriétaire des marchandises qui assure ces dernières. Les assurances sur faculté couvrent en principe les risques subis par les marchandises depuis le moment où elles quittent terre jusqu'au moment où elles arrivent à terre au lieu de destination. Les risques du chargement et du déchargement sont donc compris.

La police peut être :

- **Particulière au voyage** : Elle est conclue pour tel transport déterminé de telle quantité et qualité de marchandises.
- **Flottante ou par abonnement** : ici, la garantie couvre toutes les marchandises que l'assuré pourra expédier dans un certain délai (généralement un an), quelle que soit la quantité.

2.3.Les assurances contre les accidents matériels :La plus importante est l'assurance des véhicules terrestres à moteur ; elle est régie par la loi n°80.07 du 09 Août 1980 relative aux assurances, l'ordonnance n°74/15 du 30 Janvier 1974 et les décrets du 16 Février 1980 : 80/34 ; 80/36 et 37.

Cette assurance est obligatoire ; les risques pouvant être couverts sont : responsabilité civile « en circulation » ou « hors circulation », garanties complémentaires ; dommages causés au véhicule ; dommages collision, brise glaces, vol, incendie, défenses, recours et personnes transportées.